玉田县东创混凝土有限公司“9·21”一般窒息事故调查报告

发布时间： 2024-02-20 14:22:01

玉田县东创混凝土有限公司“9·21”一般窒息事故调查报告

2023年9月21日3时25分，玉田县东创混凝土有限公司卸料间在货车卸尾砂时发生一起窒息事故，造成1人死亡，直接经济损失240万元。事故上报后，玉田县委、县政府高度重视，要求妥善处理善后工作，依法依规调查，严肃处理事故责任单位及相关责任人员，深刻剖析事故原因，制定有针对性的防范和整改措施，切实用事故教训推动安全生产工作。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

1.玉田县东创混凝土有限公司

玉田县东创混凝土有限公司，成立于2018年1月10日，公司地址：河北省唐山市玉田县杨家套镇西高坨村;信用代码91130229MA09N2AK3T，注册资本2860万人民币，经营范围:商品混凝土、水泥制品、干粉砂浆、水稳制造、销售；普通货车整车道路运输服务;罐车道路运输服务等。2021年2月17日取得建筑业企业资质证书，证书编号：D313234611，资质类别及等级：预拌混凝土专业承包不分等级，证件有效期至2026年12月16日，发证机关是唐山市行政审批局。

（二）相关单位情况

2.遵化乾恒运输有限公司

遵化乾恒运输有限公司成立于2022年6月10日，公司地址：河北省遵化市党峪镇洪家屯村;信用代码91130281MABQREDC73，注册资本200万人民币，经营范围:道路货物运输（不含危险货物）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运;罐车道路运输服务；运输货物打包服务等，登记机关是遵化市行政审批局。2023年3月2日取得道路运输经营许可证，证号：冀交运管许可唐字130281003599号，经营范围：普通货运，证件有效期至2027年3月1日，发证机关是遵化市交通运输局。

（三）相关人员及设备情况

3.杨某某

杨某某，男，冀B1628T货运汽车实际所有人兼司机，身份证号130221198002121614，住址唐山市丰润区任各庄镇新庄子村后街8号，驾驶证证号130221198002121614，档案编号130200296536，准驾车型A2。杨某某购车时与遵化乾恒运输有限公司签订了车辆挂靠协议。双方约定杨某某以遵化乾恒运输有限公司名义从事运输业务，同时独立承担运输中的安全责任；双方不存在劳动和劳务关系，杨某某不享受公司方面的职工待遇。遵化乾恒运输有限公司没有收取挂靠费用和其他费用。

冀B1628T货运汽车品牌型号：豪沃牌ZZ4257V324HF1H，发动机号码：230217008407，车辆识别代号：LZZ1CLXB3PA114339，注册日期：2023年3月1日，登记所有人遵化乾恒运输有限公司。档案编号：130250316328，核定载人数2人，整备质量10500kg，外廓尺寸：6920x2496x3940mm,准牵引总质量38300kg,检验有效期至2024年3月，发证机关是唐山市公安局交通警察支队。

4.金某某

金某某，男，身份证号130221198406057110，丰润区泉河头镇团山子村人，主要从事买卖砂石料生意。2022年8月，玉田县东创混凝土有限公司经理范某某与金某某达成口头协议，由金某某根据公司需求提供砂石料，金某某负责采购、运输，货款按市场价格进行结算。金某某通过口头协议委托杨某某等人为玉田县东创混凝土有限公司运输砂石料，杨某某等人独立承担运输中的安全责任，运输费用按市场价格结算。

（四）事故单位生产工艺流程情况

玉田县东创混凝土有限公司有两条混凝土生产线（混凝土搅拌机品牌型号：仕高玛MAO标准型双卧轴商品混凝土搅拌机，MAO4500/3000Y），2022年3月正式投产，生产能力4.8万吨/年。主要生产工艺流程：砂石料进入卸料间，通过铲车送到给料机，由下方皮带运到搅拌机内，同时外加粉煤灰、水泥、水等，各种物料经充分混合、反应制成符合标准参数的商品混凝土。事故发生在卸料间内。

（五）事故单位安全管理情况

玉田县东创混凝土有限公司有员工23人，其中司机13人，操作工2人，过磅员2人，实验员兼安全管理人员1人(死者穆某某，无生产经营单位安全管理人员安全培训合格证书)。该公司建立了安全风险分级管控和隐患排查治理制度，制定了应急预案；安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程不健全，没有制定有关车辆及司机的管理制度和装卸车的操作规程，对从业人员进行安全生产教育和培训的情况记录不全。

（六）事故发生经过

2023年9月20日中午，玉田县东创混凝土有限公司实验员穆某某通知金某某采购几车砂石料。金某某联系好货源后，通知司机杨某某和张某等人到迁西县某料场拉尾砂，运到玉田县东创混凝土有限公司。9月21日3时许，杨某某和张某二人将两辆货车开到玉田县东创混凝土有限公司，过磅员翟洪超过磅计数后，电话通知实验员穆某某，告诉他来料车了去取样验质。3时06分，杨某某和张某二人开始对卸料间场地进行清理。3时11分，杨某某将货车开进卸料间。3时20分，张某清理场地结束后走出了卸料间。此时，货车在北门口西南侧停稳，杨某某下车后，从货车车头左侧走至货车尾部，绕过车尾走至车头右侧，确认了车辆周边环境的安全情况。3时23分，杨某某开始用铁锤敲击保险销从车头向车尾逐节打开车帮。3时24分20秒，穆某某从北门进入卸料间进行取样验质。3时24分47秒，当穆某某走到货车右侧第二节车帮时，车帮突然弹出，落下的尾砂将其砸倒掩埋。3时26分，杨某某在确认车帮全部打开后按正常程序开始卸车。3时28分，张某走进卸料间，开始用装载机清理给料机入口附近的尾砂，为自己卸料做准备，在这一过程中把被埋压的穆某某和尾砂一起堆放到了卸料间西北侧。卸料期间，杨某某和张某均未发现穆某某，也未发现任何异常现象。

（七）事故现场情况

事故发生后，现场因抢救伤者被破坏，事故调查组采取调查询问、调取监控视频资料、现场还原和使用皮尺丈量等方式，对事故现场周边环境、现场作业情况进行了现场勘查。

事故现场在玉田县东创混凝土有限公司存放砂石料的卸料间。卸料间位于厂区西侧，东西宽40米、南北长60米。卸料间南北两侧设有车辆进出口。卸料间内部东侧为两台给料机的两个入口，长16米、宽4米，在给料机入口西侧存放各种砂石料。事故发生时，卸料间给料机以西堆存放着大量砂石料，照明条件能够满足日常工作要求。冀B1628T货运汽车东偏南20度左右停在北门口南侧，车头距北墙8米、东墙9.5米，货车右侧第二节车帮下方为现场人员尾砂掩埋处。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

玉田县东创混凝土有限公司“9·21”一般窒息事故造成1人死亡，直接经济损失240万元。

（九）事故信息接报情况

7时49分，玉田县东创混凝土有限公司经理范某某向杨家套镇政府报告了穆某某可能在卸车时被尾砂掩埋的情况。杨家套镇政府立即派人赶到现场组织救援工作。8时31分，穆某某被从砂堆中救出。9时20分，杨家套镇政府向玉田县委、玉田县应急管理局报告了事故情况。玉田县应急管理局立即派员赶赴现场，了解事故情况。10时40分，玉田县应急管理局向玉田县委县政府、市应急管理局报告了事故情况。

（十）事故现场应急处置情况

4时35分，杨某某和张某卸料完毕开车出来后，翟洪超打电话给穆某某问尾砂的验质结果，提示不在服务区。翟洪超先后到宿舍、食堂、办公室等地寻找都没有找到穆某某。5时16分，翟洪超打电话将这一情况告诉玉田县东创混凝土有限公司经理范某某。范某某赶到公司后，立即组织工人四处寻找。6时55分，范某某通过视频监控发现穆某某进入卸料间后就没有出来，意识到穆某某可能在卸车时被尾砂掩埋，就立即组织工人用木锹铁锹、司机用铲车挖掘机等进行救援，拔打119、120、110寻求支援。8时31分，穆某某被从砂堆中救出，已经死亡。

二、事故原因及性质认定

（一）直接原因

穆某某违反取样验质操作规程，在没有与司机沟通的情况下进入已经打开车帮有落砂危险的区域，在车帮突然弹出时，被落下的尾砂砸倒掩埋，窒息死亡。

（二）间接原因

1.主要负责人和安全管理人员管理水平较差

玉田县东创混凝土有限公司主要负责人和安全管理人员没有深入学习与安全生产有关的法律法规，未参加安全生产管理知识的培训，没有主要负责人和安全管理人员资格证书，安全生产知识水平较低、管理能力较差。

2.规章制度不健全，风险因素辨识不全

玉田县东创混凝土有限公司安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程不健全；建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，但风险因素辨识不全，没有辨识到卸车及取样验质这一环节存在的危险因素。

3.安全生产教育培训不到位

玉田县东创混凝土有限公司未制定本单位的安全生产教育和培训计划，未按《安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款的规定，依法对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，导致从业人员对作业环境存在的危险因素认识不足，安全意识淡薄。

4.属地安全监管职责不到位

杨家套镇应急管理办公室履行属地安全生产管理职责不到位，组织开展安全生产检查不全面，对检查发现企业存在的安全隐患没有按时复查，也没有督办整改到位。杨家套镇政府对镇应急管理办公室监管不到位，对其存在的上述问题失察。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据国家有关法律法规，事故调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

三、对事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

1.穆某某，女，玉田县东创混凝土有限公司实验员兼安全管理人员。安全意识淡薄，对作业环境存在的危险因素认识不足，在取样验质过程中，违反操作规程，进入已经打开车帮有落砂危险的区域，在车帮突然弹出时，被落下的尾砂砸倒掩埋，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故发生后死亡，免于追究其责任。

（二）建议给予党纪、政纪处分人员（2人）

2.高某某，男，玉田县杨家套镇应急管理办公室负责人，负责辖区内安全生产管理工作，在对企业进行安全生产检查时不全面，对检查发现企业存在的安全隐患没有按时复查，也没有督办整改到位，对事故发生负有责任，建议给予其政务警告处分。

3.张某某，女，玉田县杨家套镇人大主席，负责领导辖区内安全生产管理工作。对镇应急管理办公室开展安全生产检查不全面，对检查发现企业存在的安全隐患没有按时复查，也没有督办整改到位等问题失察，对事故发生负有领导责任，建议给予其通报批评。

（三）建议给予行政处罚人员（2人）

4.程某某，男，玉田县东创混凝土有限公司副总经理，负责公司的日常生产工作，没有认真落实“管生产经营必须管安全”的原则，没有组织好本单位的安全生产教育和培训工作，对事故发生负有领导责任。依据《安全生产法》第九十六条第（一）项，建议由应急管理部门给予程福利上一年年收入20%的罚款。

5.范某某，男，玉田县东创混凝土有限公司经理，负责公司全面工作，安全生产第一责任人。本单位全员安全生产责任制，安全生产规章制度和操作规程不健全；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，致使作业人员安全意识淡薄，对违章作业行为的危险性认识不足。对事故发生负有主要领导责任。依据《安全生产法》第九十五条第（一）项，建议由应急管理部门给予范某某上一年年收入40%的罚款。

（四）对事故责任单位的行政处罚建议

玉田县东创混凝土有限公司违反《安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款的规定，未依法对从业人员进行安全生产教育和培训，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定和河北省应急管理厅关于印发《河北省安全生产行政处罚自由裁量标准》的通知（冀应急〔2023〕12号）的有关规定，建议由应急管理部门给予玉田县东创混凝土有限公司30万元的罚款。

（五）对有关单位的处理建议

建议责令杨家套镇应急管理办公室向杨家套镇政府作出书面检查；建议责令杨家套镇政府向玉田县政府作出书面检查。

四、事故防范和整改措施建议

（一）玉田县东创混凝土有限公司要深刻汲取事故教训。以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从维护人民生命财产安全的高度，强力推动企业主体责任落实。一是明确安全生产管理人员，主要负责人和安全生产管理人员必须经过培训持证上岗，具备相应的安全生产知识和管理能力，尽职尽责依法依规地做好本职工作。二是建立健全全员安全生产责任制，明确所有层级、各类岗位从业人员的安全生产责任，充分认识加强安全生产工作的重要性，把安全生产工作做到实处，消除管理盲区，提高管理水平，有效防范各类生产安全事故的发生。

（二）玉田县东创混凝土有限公司要全面加强安全生产教育和培训工作。一是严格按照《安全生产法》、《河北省生产经营单位安全培训实施细则》、《河北省安全生产培训管理规定》的规定和要求，建立健全各项安全生产规章制度和操作规程，制定切实可行的安全生产教育和培训计划。二是结合各工作岗位的实际情况，做好安全生产教育和培训工作，保证学习的内容和效果，经考试合格后上岗作业，对培训不合格的人员要予以辞退或转岗，要不断提升从业人员的安全意识和安全技能，从整体上提高从业人员的安全水平。

（三）玉田县东创混凝土有限公司要针对这次事故的发生，做好取样验质环节的安全管理工作。一是建立健全企业车辆及司机管理制度，完善取样验质操作规程及安全事项，加强司机和取样验质人员的安全教育。二是配备安全管理人员，全面加强作业现场的管理工作，及时发现并制止从业人员违反安全操作规程和相关安全管理规定的行为，防止生产安全事故的发生。

（四）玉田县东创混凝土有限公司要针对这次事故的发生，根据《河北省安全生产风险管控 与隐患治理规定》的要求，立即开展一次风险管控动态评估，对卸车、取样验质等工作环节的风险重新进行辨识、制定管控措施或者管控方案，开展有针对性的教育和培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。

（五）玉田县杨家套镇应急管理办公室要全面做好安全生产监督管理工作。一是要剖析事故原因，指导类似企业汲取事故教训，做好警示教育、完善规章制度和操作规程等工作，防止类似事故再次发生。二是要全面排查治理安全隐患，不仅要查各项规章制度的制订情况，还要查落实情况；不仅要查设备设施的运行管理情况，还要查作业现场的管理情况。三是对发现的问题不仅要责令企业改正，更要督促监督企业整改落实到位，对违反法律法规的行为要依法依规进行调查处理。

（六）玉田县杨家套镇政府要加大执法检查力度，切实履行“属地管理”职责。要按照“全面检查、严格执法、彻底整治”的要求，按照“隐患就是事故、发现就要处理”原则，对检查中发现的安全隐患一是要求企业层面明确责任人员，制定整改计划和措施，按时整改完成；二是政府层面要建立台帐，明确专人负责督导到位，及时销号；三是对安全隐患未按时整改落实到位或存在重大隐患的企业，一律采取严管重罚停产停工整改等措施，实行挂牌督办，对不能保证安全生产的企业，必须停产停业整改，确保不发生问题。